

準抗告に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

1. 被疑者又は弁護人は、逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
2. 検察官は、地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。
3. 被疑者又は弁護人は、司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合、これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
4. 被疑者又は弁護人は、捜査機関が、搜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合、これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。
5. 被告人又は弁護人は、第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。

No316	準抗告	正答率 60%
共通H24-38	正解	4

1 誤っている

最決昭 57.8.27。本記述では、逮捕状を発付した裁判が準抗告の対象となるかが問題となる。判例は、「逮捕に関する裁判及びこれに基づく処分は、刑訴法 429 条 1 項各号所定の準抗告の対象となる裁判に含まれない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、429 条の文理解釈のほか、逮捕のような比較的短期間の身柄拘束の裁判に対し準抗告の途を認めることは手続上煩瑣であって技術的な困難を伴い、また、逮捕段階での違法については勾留請求の段階で司法審査を受け得るという通説の見解を前提とすると、逮捕の裁判に関する独立した不服申立てを認めなくても、被疑者の権利保護に欠けることにはならないということを挙げている。したがって、本記述は、逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができるとしている点で、誤っている。

2 誤っている

429 条 1 項。裁判官が勾留の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官以外の裁判官がした裁判に対しては、その裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。つまり、簡易裁判所の裁判官以外の裁判官（地方裁判所の裁判官等）がした命令に対する不服申立ては、その裁判官所属の裁判所に申し立てることとされており、上級裁判所の救済を求めるものではない。したがって、本記述は、高等裁判所に準抗告することができるとしている点で、誤っている。

3 誤っている

司法警察職員のした処分のうち準抗告の対象となるのは、39 条 3 項の処分（弁護人との接見交通の日時場所の指定）及び押収、押収物の還付に関する処分である（430 条 1 項、2 項）。よって、司法警察員が録取した供述録取書中の被疑者の署名の取消しを求める準抗告をすることはできない。したがって、本記述は、準抗告をすることができるとしている点で、誤っている。

4 正しい

最決平 2.6.27（百選 33 事件）。本記述では、写真撮影に対する準抗告の可否が問題となる。判例は、司法警察員が、搜索差押許可状に基づき A 方居室において搜索差押えをするに際して、当該許可状記載の「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑などについて写真を撮影したのに対して、A が、写真撮影は違法であり、これによって得られたネガ・写真の廃棄又は返還を求めて準抗告を申し立てた事案において、本件の「写真撮影は、それ自体としては検証としての性質を有すると解されるから、刑訴法 430 条 2 項の準抗告の対象となる『押収に関する処分』には当たらないというべきである。したがって、その撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告を申し立てることは不適法である」としている。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている ★

429 条にいう「裁判官」とは、受命裁判官、受託裁判官、起訴前又は第 1 回公判期日前に各種の処分をする裁判官を意味する。この「裁判官」の裁判が準抗告の対象となる。そして、第 1 回公判期日後において保釈請求を却下するのは「裁判所」であって、「裁判官」ではないから（280 条 1 項参照）、第 1 回公判期日後の保釈請求を却下する裁判は準抗告の対象とはならない。したがって、本記述は、準抗告をすることができるとしている点で、誤っている。